

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2693/2533

นายเพชร โสภี

โจทก์

นายหมู เจ็กทอง

จำเลย

นายหมู เจ็กทอง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา มีทางชนะคดีโจทก์ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 80แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากบ้านและที่ดินพิพาทของโจทก์ พร้อมกับให้จำเลยชำระค่าเสียหายให้โจทก์เดือนละ 100 บาท นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะออกจากบ้านและที่ดินพิพาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 75,76)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยได้นำเงินค่าเสียหายมาวางต่อศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด(อันดับ 53,61,65 แผ่นที่ 15)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่ให้ขับไล่นั้น อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนที่ให้ใช้ค่าเสียหายนั้น ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำ

พิพาทศาลอุทธรณ์เป็นเวลา6 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้น
ต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วน
นี้

พิเคราะห์แล้ว ที่ให้ขับไล่นั้น อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนที่
ให้ใช้ค่าเสียหายนั้น ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำ
พิพาทศาลอุทธรณ์เป็นเวลา6 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้น
ต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วน
นี้

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>